

【제 목】 : 현지조사 의뢰 관련 규정 개선 필요(개선)

【내 용】

- 심사관리실은 「요양급여비용 심사·지급업무 처리기준」 제4조의 2 및 「심사 사후관리 업무처리규정」에 따라 요양급여비용의 심사·지급 후 보건복지부장관이 정한 요양급여비용의 산정지침 등에 의한 심사적합성을 재검토하고 필요시 사후정산하는 심사사후관리 업무를 담당하고 있다.
- 심사사후관리 업무는 【그림】과 같이 기초자료 분석·검토를 거쳐 사후관리항목을 선정하고 점검계획을 수립한 후 관련 자료 추출 및 검증, 색인 과정을 거쳐 정산 내역 생성, 실행 및 마감 작업 후, 정산 처리결과를 요양기관과 공단에 통보하고 본·지원에 안내하는 절차로 이루어진다.

【그림】 심사사후관리 업무 흐름도



○ 한편, 「심사 사후관리 업무처리규정」 제8조 따르면 사후관리 항목별 정산금액이 국민건강보험법과 의료급여법 시행령에 따른 업무정지 처분 및 과징금 부과 기준에 해당하는 경우 현지조사를 의뢰하여야 한다고 규정되어 있으며,

- 요양기관에 대한 업무정지 처분 및 과징금 부과 기준은 「국민건강보험 시행령」 제70조 및 별표5의 월평균부당금액과 부당비율에 의하도록 되어있다.

☞ **참고자료 : 【심사 사후관리 업무처리규정】**

제8조(정산결과 통보) ① ~ ② (생략)

③ 소관부서장은 사후관리 항목별 정산금액이 「국민건강보험법 시행령」 제70조제1항과 「의료급여 시행령」 제 16조의 2 및 제16조의4에 따른 업무정지처분 및 과징금 부과 기준에 해당 되는 경우 「요양기관 현지조사지침」에 따라 현지조사를 의뢰하여야 한다.

☞ **참고자료 : 【국민건강보험법 시행령】**

제70조(행정처분기준) ① 법 제98조제1항 및 제99조제1항에 따른 요양기관에 대한 업무정지 처분 및 과징금 부과 기준은 별표 5와 같다.

(별표 5)

업무정지 처분 및 과징금 부과 기준(제70조제1항 관련)

1. 업무정지 처분기준

가. 요양기관이 법 제98조제1항제1호 또는 제3호에 해당하는 경우의 업무정지기간은 다음 표와 같다.

(단위: 일)

월평균 부당금액	부당비율				
	0.5% 이상 1% 미만	1% 이상 2% 미만	2% 이상 3% 미만	3% 이상 4% 미만	4% 이상 5% 미만
20만원 이상 ~ 25만원 미만	-	-	10	20	30
25만원 이상 ~ 40만원 미만	-	10	20	30	40
40만원 이상 ~ 80만원 미만	10	20	30	40	50
80만원 이상 ~ 160만원 미만	15	25	35	45	55
160만원 이상 ~ 320만원 미만	20	30	40	50	60
320만원 이상 ~ 640만원 미만	25	35	45	55	65
640만원 이상 ~ 1,000만원 미만	30	40	50	60	70
1,000만원 이상 ~ 2,000만원 미만	35	45	55	65	75
2,000만원 이상 ~ 3,000만원 미만	40	50	60	70	80
3,000만원 이상 ~ 4,000만원 미만	45	55	65	75	85
4,000만원 이상 ~ 5,000만원 미만	50	60	70	80	90
5,000만원 이상 ~ 1억원 미만	55	65	75	85	95
1억원 이상	60	70	80	90	100

- 이에 감사기간 동안 사후관리 항목별 정산금액에 따른 현지조사 의뢰여부를 확인한 결과, 사후관리 업무처리에 따른 현지조사 의뢰내역이 없는 것으로 확인된 바,
 - 「심사 사후관리 업무처리규정」 및 업무 매뉴얼에는 월평균부당 금액 대상기간에 대한 기준(심사년월 또는 진료년월) 등 명확한 산출기준이 없어 현지조사 의뢰를 위한 부당비율 산출이 불가능한 실정이다.
- 따라서, 「심사 사후관리 업무처리규정」 제8조 제3항에 규정된 현지조사 의뢰 관련 업무처리 기준을 재검토하는 등 현지조사 의뢰의 실효성 확보를 위한 방안 마련이 필요하다.

【조치할 사항】

- 업무상임이사는 「심사 사후관리 업무처리규정」에 따른 현지조사 의뢰 관련 업무처리 기준을 재검토하는 등 현지조사 의뢰의 실효성 확보 방안을 강구하시기 바랍니다. (개선)